ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތުގެ ހުރަސްޖެހިފައިން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޗުއަލް ޑިމާންޑް އެއްގޮތަށް ހުރަހަކާގައިވާ ސާފު ހުރަސްކުރުމެއް ނޫންކަމަށް، އެ ވަޢުދަށް ބަލާއިރު ކުރިން ނިކުމެފައި، އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމްތަކުގައި ޕްރޮވިޜަނަލް އަސްލުޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކިން ބަދަލުދޭން ޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީލާ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަސްޓަމަރެއް ނިކުމެއްޖެ ޑޮލަރުގެ ހުރަހަކުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަތަރު ލައްކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކާލާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނެ ގޮތުގެ ހުރަސް ޖެހިފައިން ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަނެ އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި ފަރާތާ ވާހަކަދައްކަމުން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުރަސް ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠުތަކެއް ނުލައި ނިންމަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސިޔާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުފުލަން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އަޅުވާ އިންތިޒާމުތަކެއް ދީފައިވެއެވެ. 3 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރީގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދުރުދުރުގައިވާ ފަހަރު، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނޭ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސަޕޯޓްކުރައްވައިފައެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އެކަން ވާނީ ވައްދަށް ޝެއަރހޯލްޑިންގ ބަދަލުގައި ކަމަށާއި، އެއީ އިތުރު ޕޭމެންޓެއް ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވަޢުދަކީ އިތުރު ޕޭމެންޓެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަން ޒިންމާވާކުރެއްވުން އެއްވެސް ގޮތެއް އޭނާއަކު ނެތްކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޑރ. އަމަރާ ސިންގް އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޖީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ވިއްކާލައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަމަރާ ސިންގް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްކަން ދެފަރާތުގެ ދުވަސްވަރުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމުގައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަމަރާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ތާޖިރުންގެ ނަމަ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ތާޖިރުންގެ ނަމަ އަދި ތަންފީޛުކުރުވާ މަގެއް ނަމަ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޑރ. އަމަރާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާތީ؛
2. ބުނުމުން އީމެއިލްތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު އިތުރުގައި، ޑރ. އަމަރާ ސިންގް އާއި ކޮރެސްޕޮންޑް ކުރި ނިކާ ގެ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާތީ؛
3. ދަޢުވާގެ މިންވަރުކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ބާރު އިތުރުކުރާ ޑރ. އަމަރާ ސިންގް އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. ދަޢުވާ ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަމަރާ ސިންގް ފެށިގެންކަމުގައިވިޔަސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އޮޅުވާލުމެއް، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ޗާނަލް ގޮތުން ބަނދުމުކުރި އެއްބަސްވުމެއް ނެތިކަމުގައިވާތީ، އިސްތިއުނާފްގެ މަޤްޞަދު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް ތަރުޖަމާގެ ނުކުތާތަކެއް ނެތްކަން؛
5. ޗާނަލް ގޮތުން ބަނދުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުޢާމަލާތް ބާރަދޭ އޮޕްޝަން ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޑރ. އަލިފާ ސިރާޖު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޑރ. އަލިފާ ސިރާޖު އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދެވުމެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިއްސާ" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމުގައި ބަލައިފިނަމަވެސް، ޑރ. އަލިފާ ސިރާޖު އިޖާބަ ދެއްވުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޑރ. އަލިފާ ސިރާޖު ބަޔާނުން ޤަބޫލުކުރައްވާފައިވާތީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޙުކުމްތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އުފެދުމަށް ލާޒިމުވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަން ސާބިތުވާ ހެކި ސީދާ ޑރ. އަލިފާ ސިރާޖު އާއި ޕްރޮމިސަރީ ގޮތުން އެ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ވެފައިވާ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކަމަށް ޑރ. އަލިފާ ސިރާޖު ކަމެއް ކުރައްވައި ނުވާކަން ބަޔާންކުރަށްވައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައުގެ ދަށުން އިލްތިޒާމްވާ ދަރަޖައިގެ ދަލީލެއް މި މައްސަލައިގައި ނެތްކަމަށް ބޭނުންވާ ދަލީލު ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަން ކަނޑައަޅައި ރައްދުކުރެވިފައިވާކަން ހަމަވާ ޙުކުމުގެ ގޮތްގޮތުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޖުތިހާދު ދެއްކުމަށް ވުމުން ހަމައެކަނި މި ނުކުތާ ޖަވާބުދާރީ ކުރަށްވައި ނުހިމަނާ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންކަމާ ވައްޓަފާ ޚާއްޞަ މުޢާމަލާތާ ދެމެދުގެ ތަފާތު" މި މާނައިގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވާނެ ޙަދީޘްތަކެއް ވާސިލްކުރާ އިޖްތިހާދީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވަޙުދަތާ ދަރަޖަލުއްބަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބިނާކުރި ޙަދީޘް މާނަ ނަގައިފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ ސާބިތުވުން ނޫން ކަމަށާއި، މުޤައްދަމާއަށް ނުވާ އަދި އެއީ މަދަނީ ބޭނުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ މަދަނީ ވަޙުދަތެއް ފަދަކަމުގައި ބަލަހައްޓާ ސާބިތު ކަމަށާއި، ވަޙުދަތު ފައިދާގެ ނުކުރެވުމުގައި އޮތަކަ ވަޙުދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުދޭވަރުގެ ޤާނޫނީ ސިފަ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ބާރެއް ނެތް ކަމަށް، އުތުރަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 14 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ޢަޤްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ލިބޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ޢަޤްދެއް ކަމުގައިވެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ ޢަމަލުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ބަޔާން ނުވާގޮތަކަށް ޢަމަލު އަދާކުރުން ފެށުން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވަނީވީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލުވާނެކަމެއް އުޅެއްވާވެ ހަރުދަނާ ނިންމުމުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށްވެއެވެ.

3. އަދި ބޭނުން ދައްކާނީ ކިޔުއްވުމަށް، ކަން އިސްތިރާހަތާއި، ކަން އުޅެނީވެސް ބަޔާންކުރެވޭ، ފަހުގެ ދައްކާން "ގޮތް ހުށަހެޅުން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނީގެ އަދި އެކަން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ޢަޤްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ޢަޤްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތް ޤަބޫލުކުރާކަން ބުނެދޭންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އިޝާރާތްކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނުމުން ޤަބޫލުކުރުން ބައްޓަންވެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރު ގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް ނެތި ޤަބޫލުކުރުން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމާއެކު، ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެގޮތެއް ކަމުގައިވެއެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް އޮންނަ ގޮތެއް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ގޮތަކުން ވެސް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޤްބާލު ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ނުވަތަ ސުވާލުކުރުން ބޭނުން، އެ ހުށަހެޅުމަށް ޤަބޫލުކުރުމެއް ނުވާނެއެވެ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ޢަޤްދުތަކާބެހޭ އުޞޫލެއް ނުފައްޓަވައެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިރާރީ ޝަރީޢަތް ހުކުމް (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބެލޭ ޢަޤްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ތެރެއިން ޢަމަލުކުރާ ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ނިސްބަތްވާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢަޤްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބަދަލުގައިވާ ބައިވެރިވުން ބުނެއެވެ. ފަހުން ދިރާސާކުރި އިހުމާލުގެ ނޫނެއްގައި، އެކަން ޢަމަލީގޮތުން ޤަބޫލުވާ ނިސްބަތާ، ވަޒީފާ ހަރަކާތް ފުރިހަމަ ބަދަލުކުރުން ޤަބޫލުކުރަނީ ނިސްބަތާ، އެފަދަ އިޤްތިސާދީ އިޖްރާއާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ބުނެއެވެ.

8. އިސްލާމް ޝަރީޢަތުގައި ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، އެކަން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކަންކުރަމުން، ނުވަތަ އެކަން މީހަކަށް ބޮޑުވެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ދުރުހެލިވުމަކީ، ވިޔަފާރި މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ޙައްޤުވާގޮތުން ބުނާ ބަސްބެވެ. އެއީ ވިޔަފާރި ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމް ދަމަހައްޓައެވެ.

9. ވިޔަފާރި ޢުޤޫދުތަކަށް އަހުލުވެރި ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤްހު އިލްތިޒާމްތަކުގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަށަ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި މީހާގެ މައްސަލަ ތަޢާރަފުކުރެވޭ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރާމެދު، ފިޤްހު އިލްތިޒާމް ޚިލާފުވަނީ ގަވާއިދުގެ ބަސްކޮޅެވެ.

10. ''މިނިވަނުގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަނިއެކެވެ'' (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ގިނައިރު މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރިވާކުރި ޙަވާލާދެމުންނެވެ، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ބަސްތަކުގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ފަދަ، މުޢާހަދާއެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަހުސްވެފައިވާ ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވި މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެ ވަގުތު ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެވޭނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/3 & 5/2) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޠަކާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަށްވާނަމަ، އެއްފަރާތަކުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދަން ޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭން ޖެހުމެވެ.

13. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބިނާކޮށް ފަރާތާ ސިލާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޚަރަދުތަކާ، ވަޢުދަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރި ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮމަން ލޯ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ''ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް'' ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންސިޑަރޭޝަނެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބިނާކޮށް، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގަތުމަށްފަހު، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާކުރުން އުސޫލުތަކުގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ކޮމަން ލޯ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ޤާއިމުވެފައިވާ ގުޅުމެއް ނެތް ނަމަވެސް ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓު ދަޢުވާއެއްގެ ދިފާޢުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޕަޖަނަސް އާރު ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދެއް ކަމުގައި ވުމާއި، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބިނާކޮށް އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއި، ''ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް'' ގައި ހުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުﷲ މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކުރެއްވިފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ކޮމަން ލޯ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަންކަން ބަދަލުވެގެންދާ އެކަށީގެންވާ (ސިވިލް ރިލަޔަންސް) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެފައިވުމާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފު ހަމައެކަނި ފިލުވޭނީ ހަމަޖެހުމަށް ގޮތަކީ ފުރިހަމަ ވަޢުދާ ވަޢުދަށް އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގަން ކަމުގައިވާ ޝަރުޠުތަކެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންޞާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަލިޒަމްގެ ދަރުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރުން ދާންޖެހޭފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނުފެނެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ފުޅާކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓްތަކުން ވުރެން ޤާއިމުކުރާ އުސޫލުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލުތައް ފުރިހަމަވުމާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަވެސް، ޤާނޫނު ބުނާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދެން ނުކުރެއެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލޫޝަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލޫޝަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވައުދަކަށް ވުން؛
2. ވައުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ، އެމައްޗަށް އަނެއް (ވައުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވައުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވައުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލެއް ނެތްނަމަވެސް) އަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެކިގެން، ވައުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރާ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގެއްލުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ހައްލު ފިލުވާން ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވައުދުވި ފަރާތަށް އަންގާން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ހުދާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ހުދާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައިގައި ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.